

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO HABITACIONAL CON OBLIGADO SOLIDARIO ("CONTRATO")

Lugar:	<<city>>	Fecha:	<<date>>
--------	----------	--------	----------

1	<<client>>	Denominado:	("ARRENDADOR")
2	<<tenant>>	Denominado:	("ARRENDATARIO")
En forma conjunta se les denominará como las (" Partes ").			
3	<<OS>>	Denominado:	("OBLIGADO SOLIDARIO")

ARRENDADOR	
Identificación oficial: <<typeid>>	<<numberid>>
Clave Unica de Registro Poblacional (C.U.R.P.):	<<curp>>
Domicilio para los efectos legales del presente CONTRATO:	<<adressclient>>
Correo electrónico autorizado como medio de contacto	<<mailclient>>
El ARRENDADOR por propio derecho declara que: A. Tiene la facultad de arrendar el INMUEBLE ubicado en :<<adress>> (el "INMUEBLE"). A. Se encuentra al corriente en el pago del impuesto predial y suministro de agua potable, energía eléctrica, gas natural, y demás servicios públicos y cuotas de mantenimiento ordinarias o extraordinarias (en caso de ser aplicables). En caso de tener adeudos, el ARRENDADOR manifiesta que en caso de contar con algún adeudo, lo liquidará a más tardar el día anterior a la firma del CONTRATO. B. Por medio del presente CONTRATO es su deseo otorgar el uso y goce temporal del INMUEBLE , en el estado y condiciones físicas que se encuentra a la fecha, de conformidad con los lineamientos y términos establecidos en el presente CONTRATO. C. El INMUEBLE cuenta con uso de suelo <<landuse>>	

ARRENDATARIO	
Nacionalidad:	<<nationality>>
Identificación oficial: <<typeidtenant>>	<<numberidtenant>>
Clave Unica de Registro Poblacional (C.U.R.P.):	<<curptenant>>
Domicilio para los efectos legales del presente CONTRATO:	<<adress>>
Correo electrónico autorizado como medio de contacto:	<<mailtenant>>
Número telefónico autorizado como medio de contacto:	<<numbertenant>>
El ARRENDATARIO por propio derecho declara que: A. Reconoce que ha visitado el INMUEBLE y conoce el estado actual del mismo, por lo que manifiesta su conformidad con sus condiciones, obligándose a conservarlo en el mismo estado en que lo recibe y a no modificarlo. B. Cuenta con la solvencia y los recursos económicos suficientes, así como con la capacidad necesaria, para poder cumplir puntualmente con todas y cada una de las obligaciones a su cargo establecidas en términos del presente CONTRATO.	

OBLIGADO SOLIDARIO	
Identificación oficial: <<typeidOS>>	<<numberidOS>>

Clave Unica de Registro Poblacional (C.U.R.P.):	<<curpOS>>
Domicilio para los efectos legales del presente CONTRATO:	<<adressOS>>
Correo electrónico autorizado como medio de contacto:	<<mailOS>>
Número telefónico autorizado como medio de contacto:	<<numberOS>>
El OBLIGADO SOLIDARIO por propio derecho declara que: A. Cuenta con la solvencia y los recursos económicos suficientes, así como con la capacidad necesaria, para poder cumplir puntualmente con todas y cada una de las obligaciones a su cargo establecidas en términos del presente CONTRATO. B. Este CONTRATO no resulta en un incumplimiento de cualquier contrato, orden, instrumento, concesión, sentencia o decreto del que sea parte o al que estén sujetos cualquiera de sus bienes. C. Es su intención celebrar el presente CONTRATO a efecto de obligarse solidariamente con el ARRENDATARIO de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el.	

Las PARTES
Las PARTES, declaran de forma conjunta que: A. Los recursos que componen su patrimonio no provienen de terceros, testaferros, ni de hechos o actos delictivos, contrabando, corrupción, fraude, extorsión, evasión fiscal, narcotráfico, captación ilegal de dinero y en general de ninguna actividad ilícita realizada ya sea en el territorio nacional o en el extranjero en términos del Código Penal Federal y/o Códigos locales aplicables. B. En este acto comparecen con la intención de quedar legalmente obligados bajo los términos del presente, y por lo tanto proceden a celebrar el presente CONTRATO de conformidad con las Cláusulas que a continuación se enuncian.

Del ARRENDAMIENTO	
La (" <u>Fecha de Entrega</u> ")	<<datelease>>
Monto de (" <u>Renta</u> ")	<<amount>>
Día de (" <u>Inicio de vigencia</u> ")	<<startdaylease>>
("Día de límite de Pago")	<<deadlinerent>>
Monto de (" <u>Depósito</u> ")	<<amount>>
Monto de (" <u>Pena Convencional</u> ")	<<amount>>

Expuesto lo anterior, las Partes reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad jurídica con la que comparecen, por lo que suscriben el presente CONTRATO al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. El Arrendador otorga el uso y goce temporal del Inmueble al Arrendatario, quien lo acepta expresamente. El Arrendador entregará la posesión del Inmueble al Arrendatario en día de la Fecha de Entrega de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente CONTRATO.

SEGUNDA. Destino. El Arrendatario se obliga a destinar el INMUEBLE exclusivamente para casa habitación, quedando estrictamente prohibido utilizarlo, directa o indirectamente, como instrumento u objeto para la comisión de delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como cualquier otro ilícito previsto y sancionado por la legislación local o federal vigente. El Arrendatario se abstendrá de dar al INMUEBLE un uso distinto al permitido, así como de contravenir lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables. El incumplimiento a lo anterior será causa de rescisión del presente CONTRATO.

Será igualmente causa de rescisión que cualquier autoridad competente clausure el INMUEBLE por causas imputables al Arrendatario, quien se obliga a resarcir al Arrendador los daños y perjuicios que dicha situación le ocasione.

El Arrendatario se obliga a cumplir con el Reglamento de Condominio vigente, en caso de encontrarse sujeto a un Régimen de Propiedad en Condominio. En caso de que el Arrendatario, sus dependientes, visitantes o empleados incurran en infracciones a dicho

reglamento, a cualquier otra normatividad aplicable, o realicen conductas ilícitas que afecten al departamento o al condominio al que pertenece, el Arrendatario deberá cubrir al Arrendador los daños y perjuicios que se generen, incluyendo, en su caso, el pago del valor comercial del departamento si resultara aplicable la Ley de Extinción de Dominio, sin perjuicio de que dicha conducta constituya causa de rescisión del presente CONTRATO .

La rescisión del CONTRATO por cualquiera de las causas señaladas en la presente cláusula dará derecho al Arrendador a exigir el pago de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del uso indebido del INMUEBLE.

Las Partes convienen que se podrá documentar el estado y condiciones físicas del Inmueble al momento de la entrega del Inmueble mediante fotografías a color, al correo que se señala en las declaraciones de las Partes. Las partes otorgarán su consentimiento respecto a lo advertido en la notificación electrónica, aceptando que el contenido formará parte integrante de la relación contractual.

TERCERA. Renta. El Arrendatario se compromete y se obliga con el Arrendador, o a quien sus derechos represente, a pagar por el uso temporal del Inmueble, la cantidad mensual pactada como Renta, a partir de la Fecha de Entrega y hasta la fecha en que restituya la posesión del Inmueble al Arrendador.

El Arrendatario se obliga en este acto a cumplir puntual y oportunamente con el pago de la Renta en favor del Arrendador, mismo que se deberá cubrir en moneda nacional, en cada mes calendario, por concepto de mensualidades adelantadas en el día de límite de pago señalado en la carátula del presente. El Arrendatario estará obligado a cubrir el monto total de la Renta mensual pagadera de conformidad con los términos establecidos en el presente CONTRATO, sin importar si la ocupación no fue por todo el mes natural. En caso de que el Arrendatario no pague la Renta en la forma establecida, o que incurra en mora, acepta el pago de los intereses moratorios, sin perjuicio del derecho del Arrendador de solicitar la desocupación del Inmueble mediante la rescisión del CONTRATO sin responsabilidad alguna, ni necesidad de declaración judicial previa.

CUARTA. Forma de pago. El Arrendador señala el siguiente mecanismo de pago para que el Arrendatario de cumplimiento a su obligación de pago de Renta

<<bank>>

Si por causa debidamente justificada el Arrendatario no lograra realizar el pago de la Renta en la forma de pago señalada, el Arrendatario se obliga a realizar el pago de la Renta de forma directa al Arrendador en alguno de los domicilios señalados en sus declaraciones.

QUINTA. Intereses moratorios. El Arrendatario acepta que, en caso de no efectuar los pagos de la Renta en el plazo fijado, a partir del día siguiente de la mora, pagará por concepto de intereses moratorios el equivalente al 3% (tres por ciento) de interés mensual, que será calculado de forma diaria sobre la cantidad adeudada. El Arrendatario acepta que cualquier pago que reciba el Arrendador, se aplicará en primer término a los intereses moratorios generados hasta el momento en que se verifique el pago y el saldo de dicha cantidad una vez deducidos los intereses señalados, se aplicará al adeudo total de la Renta hasta su liquidación total. Así mismo, las Partes acuerdan que el incumplimiento en las obligaciones de pago por el Arrendatario, configuran causal de rescisión.

SEXTA. Vigencia. La vigencia de este CONTRATO será de 12 (doce) meses forzosos para ambas Partes, contados a partir del día inicio de vigencia señalado en la carátula del presente (el "**Plazo Forzoso**").

El Arrendatario deberá realizar la desocupación y entrega del Inmueble al Arrendador, al día siguiente natural a la terminación del plazo forzoso. En caso de que el Arrendatario continúe con la ocupación y/o uso del Inmueble una vez terminado el Plazo Forzoso del CONTRATO, sin acuerdo por escrito con el Arrendador, no se entenderá como una renovación automática o Prórroga adicional al arrendamiento.

En caso de que el Arrendatario quisiera prorrogar la vigencia por un periodo adicional o sucesivo de hasta máximo 12 (doce) meses (la "**Prórroga**"), deberá estar al corriente de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente CONTRATO y notificar por escrito al Arrendador su deseo de prorrogar, dentro de los 60 (sesenta) días naturales previos a la terminación del plazo forzoso inicial.

El Arrendador estará facultado en todo momento para aceptar o rechazar la solicitud de Prórroga de vigencia, a su entera discreción. Para tales efectos, la aceptación de Prórroga por parte del Arrendador deberá de constar por escrito y notificarlo dentro de los 15 (quince) días siguientes de haber recibido la solicitud. La falta de la contestación al Arrendatario se entenderá como que la Prórroga fue rechazada por el Arrendador.

SÉPTIMA. Ajuste de Renta. El monto de la Renta mensual que se encuentre vigente, se ajustará cada periodo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de inicio de vigencia del presente CONTRATO, de conformidad con los términos establecidos por el Código Civil para el Distrito Federal (Hoy, Ciudad de México)

OCTAVA. Subarrendamiento y cesión de derechos. El Arrendatario no podrá subarrendar o ceder sus derechos y obligaciones sobre el Inmueble de forma total o parcial, salvo previa autorización expresa y por escrito del Arrendador. La autorización correspondiente deberá ser solicitada por escrito con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que se intente ejecutar el subarrendamiento o cesión correspondiente. Será discrecional para el Arrendador otorgar su consentimiento.

El incumplimiento de la presente cláusula será causal de rescisión.

NOVENA. Obras y reparaciones. Queda expresamente prohibido al Arrendatario ejecutar sin consentimiento previo, expreso y por escrito del Arrendador, obra o reparación alguna al Inmueble.

En caso de que el Arrendador autorice obras y/o reparaciones; en este acto, el Arrendatario se obliga a realizarlas con materiales de primera calidad y de conformidad con las prácticas constructivas requeridas por los reglamentos de construcción aplicables.

Las Partes aceptan que todas y cada una de las obras y/o mejoras que lleve a cabo el Arrendatario en el Inmueble quedarán a beneficio del Inmueble, sin que el Arrendador tenga obligación alguna de pagar al Arrendatario indemnización o compensación

alguna.

Por otra parte, es obligación del Arrendatario llevar a cabo todas y cada una de las reparaciones menores que requiera el Inmueble por causa del desgaste natural que éstos sufrieran por el buen uso al que fuesen sometidos. Deberá notificar por escrito al Arrendador de cualquier reparación antes de realizarla, para contar con su autorización.

El Arrendador será responsable de aquellas reparaciones mayores que sean necesarias en vista de deficiencias estructurales del Inmueble. El Arrendatario deberá dar aviso inmediato por escrito al Arrendador de cualquier reparación mayor necesaria, a fin de que el Arrendador la evalúe y comience dicha reparación.

El Arrendatario tendrá 30 (treinta) días contados a partir de la Fecha de Entrega para notificar los desperfectos menores que se presente en el Inmueble no atribuibles a él, con el fin de que el Arrendador realice las obras y reparaciones necesarias.

DÉCIMA. Depósito. El Arrendatario entrega al Arrendador a la firma del presente CONTRATO, la cantidad señalada como Depósito en la carátula del presente, como garantía para responder por el cumplimiento de las obligaciones previstas en éste, incluyendo el estado y adeudos del Inmueble, e intereses moratorios generados por la mora en el pago de la Renta.

El monto del Depósito se actualizará proporcionalmente en cada ocasión que se ajuste el monto de la Renta en caso de Prórroga, debiendo el ARRENDATARIO cubrir la diferencia resultante dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del ajuste.

El ARRENDADOR devolverá el Depósito dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la desocupación del INMUEBLE, siempre y cuando se cumplan de manera concurrente las siguientes condiciones:

- a) No existan cantidades pendientes de pago por concepto de Renta, intereses moratorios, penas convencionales o servicios;
- b) El ARRENDATARIO haya entregado comprobantes de pago al corriente de todos los servicios contratados dentro del INMUEBLE;
- c) El INMUEBLE sea devuelto en el estado documentado en el Acta de Entrega-Recepción que forma parte del presente CONTRATO como Anexo "A", salvo desgaste natural por uso ordinario; y
- d) Se hayan devuelto la totalidad de llaves, controles de acceso y cualquier otro medio de acceso al INMUEBLE.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores, el ARRENDADOR podrá retener el Depósito en la proporción necesaria para cubrir los adeudos o reparaciones correspondientes, sin perjuicio de su derecho a reclamar cantidades adicionales que excedan el monto del Depósito.

Las Partes convienen expresamente que el ARRENDATARIO no podrá aplicar el Depósito como pago de la última mensualidad ni de ninguna otra mensualidad por concepto de Renta, salvo pacto en contrario suscrito por las Partes.

DÉCIMA PRIMERA. Impuestos/Servicios/Reglamento. Los impuestos correspondientes a la propiedad del Inmueble, incluyendo el Impuesto Predial, serán por cargo único del Arrendador.

Es obligación del Arrendatario pagar por su cuenta y puntualmente los servicios de agua potable, luz, gas, teléfono, televisión, internet y cualesquiera otros servicios que utilice y contrate para su uso dentro del Inmueble.

El Arrendador podrá solicitar mensual o bimestralmente al Arrendatario, los comprobantes de pago de los servicios con los que cuente el Inmueble y el Arrendatario deberán proporcionarle copia dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al requerimiento.

El Arrendatario se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo al Arrendador de cualquier adeudo, reclamación o juicio que se interponga en su contra por la falta de pago en que incurriera el Arrendatario por dichos conceptos, así como a reembolsar cualquier cantidad que llegará a pagar como resultado de dicho adeudo, reclamación o juicio, incluyendo, sin limitar, honorarios y costas de juicio.

El Arrendatario manifiesta conocer y estar de acuerdo con el reglamento de condominio al que está sujeto el Inmueble, y se obliga a cumplirlo, así como cualesquiera otras disposiciones que se hayan determinado para el Condominio en que se encuentra en Inmueble.

DÉCIMA SEGUNDA. Rescisión. Sin perjuicio de lo establecido en el contenido del presente instrumento, las Partes tendrán la facultad de dar por rescindido el presente CONTRATO con efectos inmediatos, sin responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial previa ("**Pacto Comisorio Expreso**"), cuando se suscite cualquiera de las siguientes circunstancias:

- A. En caso de incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones pactadas en el CONTRATO, siempre y cuando dicho incumplimiento no sea subsanado o corregido en un periodo menor a 30 (treinta) días naturales (el "**Periodo de Cura**"). La parte afectada deberá notificar por escrito dicha situación a la Parte en incumplimiento; El Periodo de Cura no será aplicable tratándose de incumplimientos en el pago de la Renta, en la desocupación del INMUEBLE, ni en la restitución de la posesión material al ARRENDADOR;
- B. El incumplimiento en una o más mensualidades respecto al pago de la Renta en términos de lo establecido en el presente CONTRATO;
- C. La variación del uso convenido para el cual será destinado el Inmueble;
- D. La existencia de cualquier causa de extinción de dominio en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, conforme a lo referido en las declaraciones y cláusulas del presente CONTRATO;
- E. La comisión de cualesquiera actos ilícitos por parte del Arrendatario, dentro o fuera del Inmueble, siempre que se inicie una carpeta de investigación en su contra.
- F. El incumplimiento a la normatividad del Inmueble.
- G. En caso de abandono al Inmueble, debidamente acreditado.

H. La no localización del Arrendatario, acreditada a través de medio fehaciente.

DÉCIMA TERCERA. Obligación solidaria. El Obligado Solidario en este acto garantiza solidariamente, de manera irrevocable, absoluta e incondicional al Arrendador el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Arrendatario establecidas en términos del presente Contrato y durante la vigencia del mismo, incluyendo, sin limitar, todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del presente acuerdo.

El OBLIGADO SOLIDARIO renuncia expresamente al beneficio de excusión, en términos del artículo 2814 del Código Civil para el Distrito Federal (Hoy, Ciudad de México), por lo que el ARRENDADOR, o quien sus derechos represente, podrá dirigir las acciones de cobro directamente en contra del OBLIGADO SOLIDARIO sin necesidad de agotar previamente las acciones en contra del ARRENDATARIO. El OBLIGADO SOLIDARIO renuncia al beneficio de orden y división, obligándose de manera conjunta, solidaria e indivisible con el ARRENDATARIO por la totalidad de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO.

El OBLIGADO SOLIDARIO garantiza su cumplimiento con la totalidad de su patrimonio, la obligación conjunta y solidaria que se constituye conforme al presente CONTRATO sólo se extinguirá por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones establecidas a cargo del Arrendatario en términos de lo establecido en el presente Contrato, a la satisfacción del Arrendador.

Asimismo, en caso de que el Obligado Solidario realice un pago por cuenta del Arrendatario, éste se entenderá como realizado en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Arrendatario y se obliga a continuar el cumplimiento hasta que el Arrendador haya recibido todo cuanto se le adeude bajo este Contrato.

DÉCIMA CUARTA. Pena Convencional. En caso de que alguna de las Partes incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo o termine de manera anticipada la relación contractual, estará obligado a pagar por concepto de Pena Convencional, la cantidad señalada en la carátula del presente.

En caso de terminación anticipada, la parte que solicite la culminación del arrendamiento deberá estar al corriente en todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA. Responsabilidad civil y siniestros. El Arrendador en ningún caso y por ningún motivo será responsable de daños, pérdidas, robos o cualquier otra eventualidad que sufran los bienes que utilice e introduzca el Arrendatario al Inmueble o de terceros que se encuentren dentro del Inmueble. El Arrendador tampoco se hará responsable de lesiones o daños que se causen a personas o bienes que se hallen dentro del Inmueble, por explosiones o desprendimiento de materiales, vapor, gas, electricidad, agua, lluvia o por fugas de tuberías, aparatos o instalaciones hidráulicas o sanitarias, o por sismo o temblor o inundaciones, o por cualquier otra causa. Los daños ocasionados al Inmueble, así como a los colindantes, por siniestros originados por culpa o negligencia del Arrendatario y/o de que toda persona que viva en, o visite por cualquier motivo el Inmueble, serán de exclusiva responsabilidad del Arrendatario.

DÉCIMA SEXTA. Indemnizaciones. Las Partes reconocen y aceptan en este acto de manera expresa, incondicional e irrevocable, para todos los efectos legales a que haya lugar, que el Arrendatario conviene en indemnizar y sacar en paz y a salvo al Arrendador, por cualquier pérdida, responsabilidad, daño, perjuicio, reclamación, gasto, obligación, sanción, acción, sentencia, demanda, costo o erogación, incluyendo, sin limitar, honorarios razonables y gastos incurridos, que resulten de: **(i)** cualquier incumplimiento a cualesquiera de las obligaciones a su cargo establecidas en el presente CONTRATO; y/o **(ii)** falsedad o imprecisión de cualesquiera de las declaraciones otorgadas por el Arrendatario en términos del presente CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. Notificaciones. Todos los avisos y notificaciones presentados o requeridos a ser presentados de conformidad con el presente CONTRATO deberán ser por escrito. Se considerará que las notificaciones fueron debidamente entregadas cuando se realicen **(i)** personalmente, con acuse de recibo; **(ii)** por mensajería especializada, con acuse de recibo; o; **(iii)** por mensaje de datos vía electrónica (correo electrónico) seguido por mensajería especializada o entrega personal, con acuse de recibo, en alguno de los medios de contacto señalados en los recuadros de declaraciones

DÉCIMA OCTAVA. Acuerdo total. El presente CONTRATO constituye el acuerdo integral entre las Partes con relación al objeto del mismo y sustituye cualquier comunicación verbal o escrita anterior en relación con dicho objeto.

DÉCIMA NOVENA. Supletoriedad y jurisdicción. Para todo lo relacionado a la interpretación y cumplimiento del presente CONTRATO, las Partes se someten a las leyes aplicables y tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando por tanto al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Todo lo no previsto en el presente CONTRATO, deberá entenderse en los términos de lo dispuesto por el Código Civil del Distrito Federal (Hoy, Ciudad de México) en materia de contratos de arrendamiento, contratos en general y obligaciones.

VIGÉSIMA. Extinción de dominio. De conformidad a lo establecido en Ley Nacional de Extinción de Dominio, las Partes manifiestan bajo protesta de decir verdad, que los recursos destinados para el pago de las obligaciones derivadas del presente acuerdo tienen un origen lícito y cuenta con los documentos para acreditar dicho origen. En caso de que alguna de las Partes incurra en los supuestos previstos en el Capítulo Segundo de la mencionada Ley, conviene en reembolsar a la parte afectada en cualquier gasto o erogación de cualquier naturaleza que realice (incluyendo honorarios y gastos de abogados), así como a reparar cualquier daño o perjuicio que llegare a sufrir.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las PARTES, plenamente conscientes de los términos y condiciones del presente celebran este CONTRATO y firman:

ARRENDATARIO

ARRENDADOR

<<tenant>>

Por propio derecho

<<client>>

Por propio derecho

OBLIGADO SOLIDARIO

<<OS>>

Por propio derecho